



PUTUSAN

Nomor 983 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan para Anak, telah memutus perkara para Anak:

- I. Nama : **RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/29 Agustus 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Penghulu Tarip, Lingkungan V,
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang
Hilir, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/3 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang Btn Purnama Deli Blok C
Nomor 45, Lingkungan V, Kelurahan Bulian,
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi/Jalan
Letda Sujono, Kelurahan Bulian, Kecamatan
Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama : **M. ALFAJAR NST alias FAJAR;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/21 Juli 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Penghulu Tarip, Lingkungan V,
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang
Hilir, Kota Tebing Tinggi/Jalan SM. Raja,
Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang
Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Para Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY, Anak II. WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA dan Anak III. M. ALFAJAR NST alias FAJAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol kaca;
 - 2 (dua) bilah eggrek bergagang besi;
 - Sebilah parang bergagang besi sepanjang $\pm$ 106 cm;
 - 1 (satu) buah *double stick* terbuat dari besi;
 - Sebilah gergaji bergagang besi sepanjang $\pm$ 210 cm;
 - Sebilah arit bergagang besi dengan lilitan karet sepanjang $\pm$ 50 cm;
 - 1 (satu) buah *flashdisk*;

Digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt, tanggal 20 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY, Anak II. WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA dan Anak III. M. ALFAJAR NST alias FAJAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Anak I. RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY, Anak II. WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA dan Anak III. M. ALFAJAR NST alias FAJAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masing-masing Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol kaca;
 - 2 (dua) bilah eggrek bergagang besi;
 - Sebilah parang bergagang besi sepanjang ± 106 cm;
 - 1 (satu) buah *double stick* terbuat dari besi;
 - Sebilah gergaji bergagang besi sepanjang ± 210 cm;
 - Sebilah arit bergagang besi dengan lilitan karet sepanjang ± 50 cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN, tanggal 12 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Anak I. RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY, Anak III. M. ALFAJAR NST alias FAJAR dan Penasihat Hukum Anak II. WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA tersebut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/AKTA.PID/KAS-ANAK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 80/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2025, Penasihat Hukum Anak I dan Anak III mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/AKTA.PID/KAS-ANAK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 80/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2025, Penasihat Hukum Anak II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/AKTA.PID/KAS-ANAK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 80/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak I dan Anak III berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2025 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak I dan Anak III pada tanggal 25 November 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 26 November 2025, dan Anak I dan Anak III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak I dan Anak III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak II pada tanggal 25 November 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 26 November 2025, dan Anak II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 26 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan tingginya derajat kesalahan karena tidak mengaitkan secara proporsional antara cara bertindak, alat yang digunakan, serta akibat yang ditimbulkan berupa meninggalnya korban. Kekeliruan ini berimplikasi pada penjatuhan pidana yang tidak mencerminkan tingkat kesalahan sebenarnya, sehingga patut untuk diperbaiki pada pemeriksaan tingkat kasasi. Oleh karena itu mohon dijatuhkan pidana sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Anak II pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan ketidaksadaran Anak II dalam melakukan perbuatannya tanpa niat jahat (*mens rea*) dan akibat hukum pengaruh ajakan orang dewasa bernama Dio Manik, *judex facti* kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan video yang diputarkan dimana para Anak tidak dapat mengenali subjek dalam video tersebut, (tidak ada verifikasi forensic digital mengenai keaslian video) juga tidak dihadirkan pihak yang merekam video sebagai saksi di persidangan serta ketidaksesuaian saksi M. Ali Lubis dan Tagor Mulia Lubis. Oleh karena itu mohon dinyatakan Anak Wisnu Andika Damanik tidak terbukti melakukan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



tindak pidana dan membebaskan Anak dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya membebaskan Anak dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Anak ditetapkan tahanan kota sampai selesai Pendidikan Anak di SMK;

- Bahwa alasan kasasi Anak I dan Anak III pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan keliru mengkualifisir tindak pidana yang dituduh Penuntut Umum. Banyak beredar video di media sosial terkait tawuran dalam perkara *a quo*, dan Penuntut Umum pernah memutar video tersebut di persidangan, namun tidak terlihat Anak I, Anak II, dan Anak III dalam tayangan video tersebut, namun video tersebut tidak dijadikan barang bukti, dalam perkara *a quo*, seharusnya *judex facti* memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi yang mengambil video tersebut, agar tidak ada keragu-raguan, serta saksi M. Ali Lubis ketika kebingungan ketika diminta menunjukkan mana Anak I, dan keterangan para saksi yang tidak logis tersebut, tidak termasuk sesuai Pasal 185 KUHP, dan harus dikesampingkan. Serta Anak I dan Anak II, menerangkan Anak III tidak berada dekat dengan kerumunan karena Anak III berada jauh dari kerumunan, dan posisinya berada di atas sepeda motor miliknya. Mohon menyatakan Anak I, Anak III tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Anak I dan Anak III dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang", tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, para Anak ikut tawuran hari Kamis tanggal 11 September 2025 di Jalan Lintas Tebing Tinggi Dolok Masihul di dekat Simpang Pondok 3 Kebun atas ajakan dari Saksi Dio Vaniel Manik

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



melihat postingan IG (Instagram) dari akun DPP Toper, bahwa geng motor Tuse Dolok Masihol menantang geng motor Amerika Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, berlokasi di Payah Puruk;

- Bahwa kemudian Saksi Dio Vaniel Manik memberitahu teman-temannya, yaitu Anak Jeremi Febriando Pakpahan alias Jem, Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky, Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika, Anak M. Alfajar Nst alias Fajar dan Anak-anak lainnya di Grup WhatsApp (WA) Bahboln Stry, sedangkan Anak Richard Situmorang, dan Anak Rainheart Situmorang alias Rei diberitahu hari Selasa, tanggal 9 September 2025, dengan mengatakan “Ayo ikut, mau main sama anak Dolik ada 12 (dua belas) bendera yang ikut tawuran”, dan Anak Richard Situmorang menjawab “Aih aku gak bisa io soalnya aku mau ke Perapat io”, kemudian Dio mengatakan “Aih, bencong kali kau, mau naikin nama Bahbolon, ini aja yang bencong-bencong ikut masak kau yang pasti pastinya ga ikut”, kemudian Anak Richard Situmorang menjawab “Nengok besok lah io”. Ketika Anak Richard Situmorang bersama Anak Rainheart Situmorang di simpang Sinangkong bertemu Saksi Dio Manik dan berkata “Malam Kamis kumpul di simpang Bahbolon mau main sama anak Dolok”;
- Bahwa Saksi Darna Kevin Gultom mengechat melalui IG (Instagram) DPO Lanang yang menjanjikan sajam dengan mengatakan “Tenang aja dek” dan Anak Richard Situmorang menjawab “Baik bang”;
- Bahwa Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky diberikan arit oleh Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika, yang disimpan di dalam baju untuk dibawa;
- Bahwa pukul 22.30 WIB, Anak M. Alfajar Nst alias Fajar dijemput oleh Tio Ardiansyah menuju Simpang Sibulan Jalan Siantar, kemudian nyampe di sana, Anak M. Alfajar Nasution alias Fajar bertemu Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky, Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika dan Anak Jeremi Febriando Pakpahan alias Jem, Anak Richard Situmorang, Anak Rainheart Situmorang, Saksi Darna Kevin Gultom, Saksi Dio Manik dan Habib serta teman lain yang tidak dikenal berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa kemudian pukul 01.30 WIB, grup geng motor Amerika gabungan menunggu lawan geng motor Tuse dari Dolok Masihol, dan pukul 02.00 WIB

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup geng motor Tuse tiba mengarah ke tugu Selamat Datang Tebing Tinggi kemudian grup geng motor Amerika gabungan memulai tawuran dimana Saksi Darna Kevin Gultom bersama Anak Richard Situmorang dan DPO Banes menyerang grup Tuse dan 1 (satu) orang pihak grup Tuse ketangkap oleh grup Amerika gabungan, lalu grup Tuse mundur;

- Bahwa kemudian DPO Banes menebaskan senjata tajamnya ke arah kaki kanan korban sehingga korban susah berjalan lalu korban dibawa oleh DPO Banes dan DPO lain menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, dimana Anak Richard Situmorang sempat melempar ke arah korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban dijatuhkan ke aspal, lalu dipukuli beramai-ramai menggunakan botol, balok kayu, dan batu dimana Anak Richard Situmorang menendang kepala korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang badan korban sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Darna Kevin Gultom menerjang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika ada memukul bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky tidak menggunakan arit yang disimpan di dalam bajunya, tetapi menggunakan batu di sekitar lokasi dan melemparkan ke arah geng motor Tuse dari Dolok Masihol. Kemudian arit yang Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky bawa selesai tawuran dibuang ke Sungai;
- Bahwa Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika dan Riza ada melemparkan botol berisikan bensin (Molotov) ke arah kelompok korban hingga terbakar di aspal dan Anak M. Alfajar Nasution alias Fajar ikut melempar batu ke arah kelompok geng motor Tuse dari Dolok Masihol sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan para Anak dan pelaku lainnya mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 345/VER/IX/2025/RSBTT tanggal 11 September 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kanan sampai ke pipi kanan, luka memar pada pipi kiri, pembengkakan pada bibir atas, luka lecet pada bibir atas, patah pada gigi seri pertama dan gigi seri kedua bagian rahang atas kanan, patah pada gigi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring rahang bagian rahang atas kiri, luka lecet pada gusi atas bagian kiri, luka memar pada dagu, luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada daun telinga kanan, luka memar pada dada bagian kiri, luka lecet pada dada bagian kanan, luka terbuka pada dada bagian kanan, luka lecet pada perut, luka robek pada lengan bawah kanan sepertiga pangkal, luka terbuka pada lengan bawah kanan sepertiga tengah, luka terbuka pada tumit kaki kanan, tepi luka rata ujung luka tajam, pendarahan pada lokasi di bawah lapisan terluar otak di area depan samping kiri dan belakang kiri, memar/gumpalan pendarahan jaringan/parenkim otak, pengumpulan darah dalam sepasang rongga udara tepatnya di belakang rongga hidung dan di antara mata, patah tulang tengkorak pada tulang atas sisi kanan, penumpukan darah di ruang antara lapisan tulang dan jaringan lunak di kepala samping kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 51254/RM/SKMD/IX/2025 tanggal 11 September 2025 dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar dinyatakan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 pukul 20.20 WIB karena pendarahan pada bagian otak sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan para Anak dan pelaku lainnya secara bersama-sama di muka umum telah melakukan tawuran dengan geng motor Tuse Dolok Masihol menggunakan batu, kayu dan senjata tajam yang mengakibatkan korban Muhammad Zikri Fahmi dari geng motor Tuse dari Dolok Masihol meninggal dunia dengan demikian perbuatan para Anak dan pelaku lainnya telah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Medan, para Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya melalui paket pendidikan yang diselenggarakan oleh LPKA atau tempat lainnya sesuai prosedur yang terdapat di LPKA;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada para Anak sebagaimana dalam putusan *judex facti* dipandang tidak setimpal dengan kesalahan para Anak yang hanya ikut memukul satu atau dua kali dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi para Anak dan bagi masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan para Anak jera melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar mempertimbangkan psikologis para Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan agar orang tua klien dapat lebih mengawasi klien dan mendidik klien untuk lebih baik lagi agar diberi hukuman yang ringan dan ditempatkan di LPKA Medan, mengingat karena klien sudah ikut-ikutan tawuran bersama orang-orang dewasa lainnya, dan mengingat klien masih dibawah umur dan masih bersekolah dan saat ini duduk di kelas III SMA;
- Bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak termasuk tindak pidana yang serius yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan maraknya geng motor di kalangan generasi muda serta pidana penjara sebagai ultimum remedium merupakan putusan yang terbaik agar para Anak dapat dilakukan pembinaan di LPKA sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik maka pidana yang dijatuhkan kepada para Anak akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



I/para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN, tanggal 12 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt, tanggal 20 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Anak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Anak I. **RIZKY SABAN SINAGA alias RIZKY**, Anak II. **WISNU ANDHIKA DAMANIK alias DIKA**, dan Anak III. **M. ALFAJAR NST alias FAJAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN, tanggal 12 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt, tanggal 20 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Anak menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Medan;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 983 K/Pid.Sus/2026